

מסורת הש"ס

- ↑ [מוספתא פ"ה], ט [קדושין כד], וט"ז], א [עירובין פג], וט"ז], ד][מוספתא פ"ד].
- ↑ בבב"י נוסף: וספר עונתאלי
- ↑ [מוספתא פ"ה], א [נרש"י שבב"ר נוסף: ככר], ח [נרש"י שבב"ר נוסף: לה], ט [נרש"י כרשא], י [ע"כ], יא][נרש"י כרשא], יב][נראה שג"ל כדפרשתא, והוא לגליל ד"ה מת], יג][נראה שג"ל כמפרש], יד][נראה שג"ל משני].
- ↑ מהרש"ם ש"ך ועי' מהרש"א על תוס' ד"ה וגמתינן,

מוסף רש"י
הוצא בסוף התוספת

מוסף תוספות

- ↑ כדי להקל עליה דאי בסתם הוה ליה לשמושיה עד דמאית. רשב"י.
- ↑ ואהני פירושא להחמיר עליה להיטות שתי שנים. רשב"א. ג. רישא דלא פריש, אימור לפי הוצרך נתבין, והא לא איצטרך. מוס' הראש"ש.
- ↑ אנצ"פ שלא היה צריך לפרש. מוס' הראש"ש.
- ↑ וענ"ש. מוס' הראש"ש.
- ↑ שכ' לישב פירש"י, ואף הוסח כדבין מן הירושלמי.
- ↑ דאדרבא משום הכי נחא משום. מוס' הראש"ש.
- ↑ דגמירין מניניהו. מוס' הראש"ש.

פסקי רי"ד

בשלמא לרבא רישא ברלא פריש סיפא בדפריש אלא לרב אשי מ"ש פריש ומ"ש סיפא. פי' בשלמא לרבא דאוקי רישא דמתני' שתי שנים ממש ואף על גב דסתם. רישא דקאמר מת הבן בתוך שתי שנים הי"ז [גטן] אשי פריש שתי שנים והרי הניקתו כל צרכו. סיפא בדפריש על כרחיך דוקא קאמר דהא לא איצטרך לפרושי ופירש. אלא לרב אשי דאמר רישא דמתני' יום א' קאמר על כרחין מת הבן או מת האב דקתני כגון שמת ולא הניקתו כלל ואמאי הרי זה גט הרי לא נתקיים כלום מן התנאי: קשיא. וביזן דאיתוקם רב אשי בקושיא ש"מ כרובא הלכתא דאמר סתמא לא זמן הניקה א' משמע שתי שנים לולד: תיר' הרי זה גיטין שתי ע"מ שתשמיש ואם אבא שתי שנים וע"מ שתניק את בני שתי שנים אנצ"פ שלא נתקיים התנאי הרי זה גט לפי שאמר לה אם תשמיש ולא אם תשמיש אם תניק ואם לא תניק דברי ר' מאיר והכמים אומרים שמתא התנאי הרי זה גט ואם לאו אינו גט קי"ל יחיד ורבים הלכה כרבים. וכתב ר"י דיל' ודלכתא כרבנן. ואנצ"פ דקי"ל דבעי' תנאי כפול הני מילי באם תשמיש ואם לא תשמיש כענין שנאמר אם יעברו ואם לא יעברו וכדאתקין שמואל בביטא

בשלמא לרבא. דלוקי רישא דמתני' צ' שנים ממש ואנצ"ג דסתם: **רישא**. דקאמר מת הבן בתוך שתי שנים הי"ז גט: **בדלא פריש**.

צ' שנים והרי הניקתו כל צרכו: **סיפא דפריש**. על כרחיך דוקא

קאמר דהא לא איצטרך לפרושי ופריש: **אלא לרב אשי**. דאמר רישא

בשלמא לרבא רישא ברלא פריש סיפא דפריש אלא לרב אשי מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא קשיא ת"ר⁽⁶⁾ הרי זה גיטך על מנת שתשמישי את אבא שתי שנים ועל מנת שתניקי את בני שתי שנים אנצ"פ שלא נתקיים התנאי הרי זה גט לפי שלא אמר לה אם תשמישי אם לא תשמישי אם תניקי ואם לא תניקי דברי רבי מאיר וחכ"א נתקיים התנאי הי"ז גט ואם לאו אינו גט רשב"ג אומר אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול איכא דאמרי לר' מאיר קאמר ליה איכא דאמרי לרבנן קאמר להו איכא דאמרי לר' מאיר קאמר ליה והכי קאמר ליה אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול והווי להו שני כתובים הבאין כאחד⁽⁷⁾ וככל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין איכא דאמרי לרבנן קאמר להו והכי קאמר להו אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול וגמירין מניניהו ורביניהו הרי זה גיטך ע"מ שתשמישי את אבא שתי שנים על מנת שתניקי את בני שתי שנים מת האב או מת הבן אינו גט דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אנצ"פ שלא נתקיים התנאי הרי זה גט יכולה היא שתאמר לו תן לי אביך ואשמשנו תן לי בנך ואניקנו קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר קשיא דרבנן אדרבנן דרבי מאיר אדרבי מאיר לא קשיא התם ברלא כפליה לתנאיה הכא בדכפליה לתנאיה ורבנן אדרבנן לא קשיא⁽⁸⁾ מאן חכמים דהכא רבן שמעון בן גמליאל היא דאמר כל עכבה שאינה הימנה הרי זה גט תנו רבנן **א"אמר לה בפני שנים הרי זה גיטך על מנת שתשמישי את אבא ב' שנים וחזר ואמר לה בפני שנים הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים וזו לא ביטל אמר לה בפני שנים הרי זה גיטך ע"מ שתתני לי מאתים וזו חזר ואמר לה בפני שנים הרי זה גיטך על מנת שתתני לי ג' מאות וזו ביטל דברי האחרון את הראשון ואין אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים מצטרפין אהייא אילימא אסיפא הרי בטל יאלא ארישא פשיטא מהו דתימא כל לקיומא תנאי מצטרפין קמ"ל: **מתני'** הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום והיה הולך מיהודה לגליל הגיע לאנטיפרס וחזר בטל תנאו הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום והיה הולך מלכותא עד שלשים יום והיה הולך ובא הוואיל ולא נתיחד עמה הרי זה גט: **גב'** למימרא דאנטיפרס בגליל⁽⁹⁾ הוה קיימא ורמיניה⁽¹⁰⁾ אנטיפרס ביהודה וכפר עותנאי בגליל בינתים מטילין אותו לחומרא מגורשת ואינה**

בפני שנים הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים וזו לא ביטל דברי האחרון את הראשון רצתה משמשתו רצתה נותנת לו מאתים וזו אבל אמר לה בפני שנים הרי זה גיטך ע"מ שתתני לי מאתים וזו חזר ואמר לה בפני שנים הרי זה גיטך על מנת שתתני לי ג' מאות וזו ביטל דברי האחרון את הראשון ואין אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים מצטרפין אהייא אילימא אסיפא הרי בטל יאלא ארישא פשיטא מהו דתימא כל לקיומא תנאי מצטרפין קמ"ל: **מתני'** הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום והיה הולך מיהודה לגליל הגיע לאנטיפרס וחזר בטל תנאו הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום והיה הולך מלכותא עד שלשים יום והיה הולך ובא הוואיל ולא נתיחד עמה הרי זה גט: **גב'** למימרא דאנטיפרס בגליל⁽⁹⁾ הוה קיימא ורמיניה⁽¹⁰⁾ אנטיפרס ביהודה וכפר עותנאי בגליל בינתים מטילין אותו לחומרא מגורשת ואינה

מתנאי הראשון הלך לגליל ולא שהה שלשים יום וביטל הגט שהרי צא אצל אס לא הגיע לאנטיפרס וחזר ולאחר ימים הלך לגליל ונשתהה שלשים יום הרי זו מגורשת שזמן השלשים לא נקבע אלא משילך לגליל והרי לא הלך עד עתה ונשתהה: **לכפר עונתאי**. קס"ד כפר עונתאי י' צריש יהודה צבוא מגליל ליהודה והרי הלך ליהודה וצא בתוך שלשים ואין כאן עוד לא תנאי ולא גט להתקיים עוד: **לעכו**. קא סלקא דעתיה עכו צמדיית הים קיימא: **כל זמן שאעצור מכנגד פניך**. כשאשתהה שלשים יום עוצר מכנגד פניך מיד יתא גט: **והיה הולך וצא בו'**. בגמרא⁽¹¹⁾ פריך והא לא עבר שהיה הולך וצא בתוך שלשים: **גב'** אנטיפרס ציהודה **וכפר עונתאי בגליל**. סמוכים זה לזה בספר זה בראש יהודה וזה בראש גליל הלכך היה הולך מיהודה לגליל והגיע לאנטיפרס וחזר לא בטל תנאו דאכתי לא חזיל לגליל וכי חזל ונשתהה הוי גיעא לך הוציר לה י' בתנאי שאני הולך מיהודה לגליל דלא לימני תלתין יומין אלא מיום שגיע לגליל. היה הולך מגליל ליהודה והגיע לכפר עונתאי וחזר לא ביטל תנאו דאכתי לא מטא ליהודה: **צינטיס**. היה הולך מיהודה לגליל ועבר את אנטיפרס ולכפר עונתאי לא צא וחזר בתוך שלשים ולאחר זמן חזר והלך לגליל ממש ושהה: **מטילין אוסו לחומרא**. ואמרינן מגורשת ליפסל לכהונה:

מי שאחזו פרק שביעי גיטין

עו.

בשלמא לרבא רישא ברלא פריש וסיפא בדפריש. פי' בקונט' כיון דלא אצטרך לפרושי ופירש אמרי' דאתיא למימר דאפילו מת לא הוי גט ואין נראה לר"י דהא גבי אציו אצטרך לפרושי⁽⁸⁾ וגבי צן אצטרך לפרושי לר' יהודה דאמר י"ח חודש⁹ ומה שפירש נמי אלא לרב אשי מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא כיון דברישא כמפרש יום אחד דמי על כרחין מת האב או הבן דקתני כגון שמת ולא הניקתו כלל ואמאי הי"ז גט הא לא נראה נתקיים כלום מן התנאי ואין נראה דלכ"ע מת הבן היינו שלא הניקתו כלל י' כדפירש צמתני' ונראה לר"י לפרש בשלמא לרבא² כו' וסיפא כדפירש דהואיל ופירש שתי שנים⁷ והוי לנעורה קא מכזין ואפילו מת אינו גט אלא לרב אשי כיון דרישא נמי הוי⁸ צמפרש יום א' הרי נמי נתכזין לנעורה כיון דפירש ואפילו מת לא ליהוי גט כמו צסיפא¹¹: **והיו צדו שני כתובין הבאין כאחד**. הקשה הי"ר אלחנן צפרק האומר (קדושין דף סא:) דפרין מקרתי טובא לר' חנינא צן גמליאל דלא צני תנאי כפול לימא¹ דהויא צ' כתובין הצאים כ אחד וי"ל דהתם כאיכא דאמרי דהכל דלרבנן קאמר להו¹ אי נמי אי הוה פריך ליה התם מכולהו צהדי הדדי הוי משמי להו דהוו שני כתובין הצאין כ אחד ועוד דשפיר י' מצריך להו צני חנינא צן גמליאל בקדושין (ג'1) דסמ ואין נראה להרב צני אלחנן דהתם לא מצריך להו אלא דמשני להו דאין משום אחד מהן ללמוד דינצעי תנאי כפול אצל לרצי מאיר דיליף מניייהו לא עמיד שס צריכותא ויש לומר דיש צהן שוס צריכותא:

הצאין כ אחד דכולהו מצריך להו ר' חנינא צן גמליאל בקדושין (ג'1) דסמ ואין נראה להרב צני אלחנן דהתם לא מצריך להו אלא דמשני להו דאין משום אחד מהן ללמוד דינצעי תנאי כפול אצל לרצי מאיר דיליף מניייהו לא עמיד שס צריכותא ויש לומר דיש צהן שוס צריכותא: תניא

דברי האחרון את הראשון רצתה משמשתו רצתה נותנת לו מאתים וזו אבל אמר לה בפני שנים הרי זה גיטך ע"מ שתתני לי מאתים וזו חזר ואמר לה בפני שנים הרי זה גיטך על מנת שתתני לי ג' מאות וזו ביטל דברי האחרון את הראשון ואין אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים מצטרפין אהייא אילימא אסיפא הרי בטל יאלא ארישא פשיטא מהו דתימא כל לקיומא תנאי מצטרפין קמ"ל: **מתני'** הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום והיה הולך מיהודה לגליל הגיע לאנטיפרס וחזר בטל תנאו הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום והיה הולך מלכותא עד שלשים יום והיה הולך ובא הוואיל ולא נתיחד עמה הרי זה גט: **גב'** למימרא דאנטיפרס בגליל⁽⁹⁾ הוה קיימא ורמיניה⁽¹⁰⁾ אנטיפרס ביהודה וכפר עותנאי בגליל בינתים מטילין אותו לחומרא מגורשת ואינה

הואיל ושניהם מעידים שהיה תנאי בגט זה יהיו נאמנים שלא תנשא עד שלא תקיימונו קמ"ל כיון שאין עדותן מכוננת אינן נאמנים לשוויי תנאה ביטא והואיל והגט יוצא מתחת ידי האשה נאמנת לומר בעלי נתנו לי כלי תנאי וחנשא בו: **מתני'** הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד שלשים יום והיה הולך מיהודה לגליל והגיע לאנטיפרס וחזר בטל התנאי. הרי זה גיטך ואם לא אלא באתי מכאן ועד שלשים יום והיה הולך מגליל ליהודה והגיע לכפר עונתאי וחזר בטל התנאי. הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד שלשים יום והיה הולך למדינת הים והגיע לעכו וחזר בטל התנאי. הרי זה גיטך כל שאעצור מכנגד פניך שלשים יום היה הולך ובא הולך ובא הוואיל ולא נתיחד עמה הרי זה גט. ואוקימנא בגמרא דאנטיפרס היא בסוף ארץ יהודה ששתי העיריות הללו בין עומדין בין גבול יהודה וגליל. ועותנאי היא ראש גליל ואנטיפרס היא יהודה והורך שיש בין

עין משפט ונר מצוה

סד א ב מיי פ"ח מהל' גירושין הלכה יח סגנו עשין נ טושי"ע אה"ע סי' קמג סעף י':

סה ג מיי שס פרק ט הלכה ט סגנו שס טושי"ע אה"ע סי' קמד סעף יז:

פסקי רי"ד (המשך)

תנשא לעלמא עד שתקיים תנאו והכי נמי אמרינן לקמן (פה:) בפרק המגרש אתקין רב בגיטין וכו' מן יומא דין לאפוקי מדר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו והא איהו הוא דאמר בפרק יש נוחלין (ב"ב קלו.) הלכה כרבי יוסי. אלא ודאי תומרא בעלמא הוא דאתקין בגיטא לאפוקי נפשה מפולגותא וה"ה הכי אית לימור הכא דחומרא בעלמא הוא דאתקין שמואל שלא תפסל עליו מעכשיו אליבא דר' מאיר ולעולם הלכה כרבנן וכי הוכי דפליגי רבנן עליה דר' מאיר בתנאי כפול הכי נמי פליגי עליה ביזין קודם ללאו דהא לא בעי רבנן קר לאו כלל והכי נמי פליגי עליה בתנאי קודם למעשה דהכי אמרי' בשלחי השוכר את הפועלים (ב"מ צד.) מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא דבעי' תנאי קודם למעשה ר' מאיר דתניא אבא חלפתא אומר משום ר' מאיר וכו' ובשלהי פירקין מוכח תנאי קודם עי' פירקין (לקמן דף עז. ועי' דבריו רבינו בפירוש דרבנן פליגי עליה ולא בעי תנאי קודם למעשה: ת"ר אמר לה בפני שנים הרי זה גיטך ע"מ שתשמישי את אבא שתי שנים וע"מ שתניקי את בני שתי שנים וחזר ואמר בפני שנים הרי זה גיטך ע"מ שתתני לי מאתים וזו לא בטלו דבריו הראשונים את האחרונים רצתה משמשתו רצתה נותנת לו ר' וזו. פי' אמר בפני שנים וכו' ולא מסרו לה כפשיטא שאם מסרו לה איגרשא לה בהאי לי מאתים וזו חזר ואמר לה בפני שנים וכו' ומסרו לה לא בטלו שתי שנים וע"מ שתניקי מדלא אמר לה שתתני לי מאתים וזו תוספת על תנאי הראשון ולעיקור נמי לא בא מדלא בטל תנאו הראשון בפני אלו אלא הכי אלא ואתאי ראשון או מאתים וזו אבל אם אמר להו בפני שנים הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים וזו חזר ואמר לה בפני שנים אחרים ג' מאות וזו בטלו דבריו האחרונים את הראשונים ואין אחד מן הראשונים וא' מן האחרונים מצטרפין. אהיא אילימא אסיפא הרי בטל אלא ארישא שפישא שמה שמעיד זה אינו מעיד זה ולא כמניניהו לשוויי תנאה ביטא עד דמספרי חדא מילתא מהו דתימא כל קיומא תנאה מצטרפין קמ"ל. פי' מהו דתימא

^[1] דש"מ אבל בעי"מ לא דקי"ל כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי. ואינו נ"ל לחלק (ס"א דרש חילוק) בין ע"מ ובין אם דאדרבה כיון דע"מ כאומר מעכשיו דמי. כ"ש דלא מהני ביה תנאה לארדועי האי גיטא דהשתא באם לא מהני בעי"מ לא איש אבל נ"ל דמדאתקין שמואל לא מציון למפסק כר' מאיר דכיון דלא איפסיקא בהדיא הלכה כר' מאיר לא מציעו למסמך אתקנתא דשמואל דני"ל שמואל לחומרא הוא דאתקין הכי בגיטא דש"מ שלא תפסל עליו מעכשיו אליבא דרבי מאיר אם הוא כהן אבל לעולם להתיירא לעולם בגט זה אנצ"ג דלא איקיים תנאיה משום דלא כפליה לתנאיה לא מציעו בהדיא שפסק כר' מאיר דאילו כן אמאי לא פסק בהדיא הלכה כר' מאיר צ) לא בגיטין ולא בקידושין דפליגי נמי התם ר"מ עם רבנן והלכך יש להחמיר בדבר כרבנן שהם רבים שלא

^[2] נראה דל"ל דולג קאמר דהיי שתי שנים. צ) נראה דל"ל דלא משק פסקי כר"מ לא בגיטין ולא בקדושין וכו'.